

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3393/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย มนตรี ตรีรัตน์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 288

การที่จำเลยกับพวกหลายคนใช้อาวุธมีดและไม้ท่อนซึ่งเป็นอาวุธขนาดใหญ่อาจทำอันตรายถึงชีวิตได้ กลุ่มรวมทำร้ายผู้ตายมีบาดแผล 8 แห่ง ล้วนเป็นบาดแผลฉกรรจ์ กระโหลกศีรษะบิ่นเป็นแนวยาว และกระโหลกศีรษะแตกกว้าง บาดแผลที่สำคัญทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ลึกเข้าช่องอกขวาทะลุปอดและหัวใจแสดงว่าจำเลยกับพวกใช้อาวุธมีด ไม้ ทั้งดี พันและแทงผู้ตายอย่างแรงหลายครั้ง ดังนี้ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นได้ว่าจะทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายโดยเจตนา

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 288 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4 ริบท่อนไม้ของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 วางโทษจำคุกคนละ 18 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ 12 ปี रिषไม้ท่อนของกลาง

### จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290, 83 จำเลยที่ 1 อายุไม่เกิน 17 ปีลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งตาม มาตรา 75 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 10 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตาม มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 ปี 8 วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยทั้งสองกับพวก ร่วมกัน ทำร้ายร่างกายนายแสวง คุณแก้ว จนเป็นเหตุให้นายแสวงถึงแก่ความตาย คงมี ปัญหาว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาฆ่าผู้ตายหรือไม่ โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาสืบว่าได้ เห็นจำเลยทั้งสองกับพวก ร่วมกันทำร้ายผู้ตายอย่างไร คงมีแต่นายตั้งกวย อนุเคราะห์ เจ้าของร้านขายข้าวต้ม สุราและเบียร์เบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตาย เมาสุราอาละวาดขว้างขวดขว้างแก้ว เตะโต๊ะล้ม ขวดที่ขว้างข้ามศีรษะคนที่นั่งอยู่ที่ โต๊ะของจำเลยกับพวก เมื่อผู้ตายกับพวกเดินไปทางโรงเรียนพาณิชย์การสยาม ประมาณ 10 นาที กลุ่มของจำเลยก็เดินตามไป ต่อมาเวลาประมาณ 2 นาฬิกาของ คืนเดียวกันจึงทราบว่ามีผู้ตายถูกฆ่าตาย และโจทก์มีนายสาคร ยิ้มอิ้ม นายนิพนธ์หรือ เเงะ งามดี และนายคำแหงหรือเปี้ยก อ่อนละออ เป็นพยานให้การไว้อย่างละเอียดใน

ชั้นสอบสวนว่าคืนเกิดเหตุเวลาประมาณ 24 นาฬิกา จำเลยทั้งสองขับขี่รถจักรยานยนต์มาชนพยานทั้งสามกับพวกไปเที่ยวด้วยกัน เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ชนชายกลุ่มหนึ่งประมาณ 3-4 คน จำเลยทั้งสองลงจากรถตรงเข้าทำร้ายผู้ตาย จำเลยที่ 1 ถือมีดยาวประมาณศอกเศษฟันถูกบริเวณด้านหลังของผู้ตายพวกของจำเลยก็เข้าชกต่อยผู้ตาย และเกิดชุลมุนกัน ภายหลังจึงทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตาย แต่ในชั้นพิจารณา พยานทั้งสามกลับเบิกความว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ จึงน่าเชื่อว่าพยานทั้งสองเบิกความกลับคำเพื่อช่วยเหลือจำเลยให้พ้นผิด เชื่อได้ว่าคำให้การชั้นสอบสวนของพยานทั้งสามเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความต่อศาล ประกอบกับจำเลยทั้งสองในการต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยกับพวกเห็นว่าผู้ตายเอาแก้วและขวดขว้างไปที่ถนนหน้าร้านข้ามโต๊ะที่จำเลยกับพวกนั่งอยู่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จึงตกลงกันว่าจะต้องสั่งสอนเสียบ้างแล้วไปตามพรรคพวกประมาณ 13-14 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้ตายกับพวกไปเมื่อพบผู้ตาย จำเลยที่ 1 ใช้มีดฟันถูกบริเวณศีรษะด้านหลัง 1 ครั้ง นายอ้อดใช้มีดแทงผู้ตาย เพื่อนที่ไปด้วยใช้ไม้ท่อนตีจนผู้ตายล้มลงแล้วพากันหนีไป ต่อมาจึงทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตาย ตามคำให้การของพยานโจทก์และจำเลยทั้งสองดังกล่าวคงได้ความว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันทำร้ายผู้ตายเพราะเหตุที่ผู้ตายเมาสุราขว้างขวดและแก้วข้ามศีรษะจำเลยกับพวกไปเท่านั้น ผู้ตายไม่ได้ทำร้ายจำเลยกับพวกเลยการที่จำเลยทั้งสองกับพวกหลายคนใช้อาวุธมีดและไม้ท่อนซึ่งเป็นอาวุธขนาดใหญ่อาจทำอันตรายถึงชีวิตได้กลุ่มรวมทำร้ายผู้ตายเพียงคนเดียว และจากรายงานการตรวจศพผู้ตายทำยฟ่องปรากฏว่าผู้ตายมีบาดแผลถึง 8 แห่ง ซึ่งล้วนเป็นบาดแผลฉกรรจ์ เช่น บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบที่ศีรษะก็ถึงขนาดกะโหลกศีรษะบิ่นเป็นแนวยาว บางแห่งกะโหลกศีรษะแตกร้าวและบาดแผลที่สำคัญที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายคือบาดแผลที่ 6 ลึกเข้าช่องอกขวาทะลุปอดและทะลุหัวใจ แสดงว่าจำเลยทั้งสองกับพวกใช้อาวุธมีด ไม้ ทั้งตีฟันและแทงผู้ตายอย่างแรงหลายครั้ง ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นได้ว่าจะทำให้ผู้ตายถึงแก่

ความตายได้ จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานร่วมกับพวกร่วมผู้ตายโดยเจตนา ฎีกา  
ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
288, 83 จำเลยที่ 1 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุกจำเลยที่ 1 แก้วปีจำคุกจำเลยที่ 2 สิบแปดปี จำเลย  
ทั้งสองให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็น  
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ 1 ใน 3 ตามมาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 หกปี  
จำเลยที่ 2 สิบสองปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |